



訴願決定書

案 號： 1141061379
要 旨： 因違反廢棄物清理法事件提起訴願
發文日期： 民國 114 年 12 月 11 日
發文字號： 新北府訴決字第 1142048878 號
相關法條： 訴願法 第 79 條
行政罰法 第 18 條
廢棄物清理法 第 27、4、50 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1141061379 號

訴願人 鄭○芳

原處分機關 新北市政府環境保護局

上列訴願人因違反廢棄物清理法事件，不服原處分機關民國 114 年 9 月 16 日新北環稽字第 41-114-090351 號裁處書所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣駕駛車號 000-0000 號汽車（下稱系爭車輛）之駕駛人於民國（下同）114 年 6 月 27 日 12 時 40 分許在本市○○區○○路○○號旁，隨地拋棄煙蒂，致污染環境。經原處分機關查得系爭車輛駕駛人為訴願人，認訴願人違反廢棄物清理法第 27 條第 1 款規定，依同法第 50 條第 3 款及違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第 2 條第 1 項第 1 款規定，以 114 年 9 月 16 日新北環稽字第 41-114-090351 號裁處書（下稱系爭裁處書）裁處訴願人新臺幣（下同）3,600 元罰鍰。訴願人不服，於 114 年 9 月 22 日（機關收文日）提起本件訴願，並據原處分機關檢卷答辯到府。茲摘敘訴辯意旨於次：

- 一、訴願意旨略謂：照片未能清楚呈現所謂「煙蒂」存在之證據，僅能辨識車輛或人員位置，並未拍攝到煙蒂落地或丟棄之具體情況。原處分機關僅憑模糊照片即認定亂丟煙蒂，恐有舉證不足之情形，且訴願人當時亦未有丟棄煙蒂之行為，並將煙蒂拿回車上垃圾桶丟棄等語。
- 二、答辯意旨略謂：訴願人駕駛系爭車輛，於事實欄所述時間、地點，隨地拋棄煙蒂，致污染環境，依法裁處，洵屬有據等語。

理 由

- 一、按廢棄物清理法第 4 條規定：「本法所稱主管機關：在中央為行政院環境保護署；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。」、本府 109 年 2 月 14 日新北府環秘字第 1090218367 號公告：「主旨：本府關於…廢棄物清理法…所定主管機關權限，劃分予本府環境保護局執行…自即日生效」。準此，本案原處分機關為有權限處分之機關。
- 二、次按廢棄物清理法第 27 條第 1 款規定：「在指定清除地區內嚴禁有下列行為：一、隨地吐痰、檳榔汁、檳榔渣，拋棄紙屑、煙蒂、口香糖、瓜果或其皮、核、汁、渣或其他一般廢棄物。」、第 50 條第 3 款規定：「有下列情形之一者，處新臺幣 1 千 2 百元以上 6 千元以下罰鍰。經限期改善，屆期仍未完成

改善者，按日連續處罰：三、為第 27 條各款行為之一。」。又違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第 2 條第 1 項第 1 款規定：「違反本法規定者，罰鍰額度除依下列規定裁處外，依行政罰法第 18 條第 1 項規定，應審酌違反本法義務行為應受責難程度、所生影響及因違反本法義務所得之利益，並得考量受處罰者之資力：一、行為人違反本法義務規定之行為涉及一般廢棄物者，適用附表 1。」。

三、復按改制前行政院環境保護署（下稱環保署）108 年 9 月 12 日環署毒字第 1080067666 號函略以：「任意棄置煙蒂不僅妨礙市容觀瞻，被亂丟在騎樓、路面之菸蒂，更容易經由下水道進入河川及海洋，造成鳥類和海樣生物誤食，甚至經由食物鏈危害人體健康。」。

四、卷查訴願人駕駛系爭車輛於事實欄所述時間、地點，隨地丟棄煙蒂，致污染環境，此有原處分機關稽查照片及車籍查詢資料等附卷可稽，其違規事證，應堪認定。原處分機關以訴願人違反廢棄物清理法第 27 條第 1 款規定，依同法第 50 條第 3 款、違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第 2 條第 1 項第 1 款所定附表 1 項次 13 及新北市政府環境保護局違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則（一般廢棄物）之係數說明規定，計算本案違規情節之罰鍰額度（摘錄）如下表：

五、據上，原處分機關審酌訴願人之違規情節、應受責難程度及所生影響等情，以系爭裁處書裁處訴願人 3,600 元罰鍰，洵屬有據。

六、至訴願人主張原處分機關僅憑模糊照片即認定亂丟煙蒂，恐有舉證不足之情形等語。惟經審視卷附之影像放大照片，訴願人於現場抽煙，且移動至路邊水溝蓋上，並將手中煙蒂拋棄至水溝，致污染環境情形。且經原處分機關審視違規影片，畫面明顯攝得訴願人隨地拋棄煙蒂，惟並未有訴願人陳稱將煙蒂拿回車上垃圾桶丟之情事。又原處分機關依前揭裁罰準則第 2 條第 1 項規定，審酌訴願人違規情節、應受責難程度及所生影響，認煙蒂係香煙濾嘴，成分為塑膠，內含重金屬、致癌物質等，容易經由下水道進入河川及海洋，造成鳥類和海洋生物誤食，甚至經由食物鏈危害人體健康，污染程度大，故於不牴觸其係數範圍內認定 A=3，應認於法尚無不合。是訴願人主張，尚難採據。從而，本件原處分機關裁處訴願人 3,600 元罰鍰，並無違誤，原處分應予維持。

七、綜上論結，本件訴願為無理由，依訴願法第 79 條第 1 項規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 蔡庭榕

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 張文郁

委員 蔡進良

委員 黃源銘

委員 劉宗德

委員 景玉鳳

委員 王藹芸

委員 李永裕

委員 羅承宗

委員 董鈺琪

委員 林泳玲

委員 唐美芝

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

中華民國 114 年 12 月 11 日

相關圖表：本案違規情節之罰鍰額度（摘錄）.PDF